

Fraude de Nómina con ITIN: Protege Tu Negocio

FinCEN alerta sobre esquemas criminales que usan tu ITIN para robar reembolsos. Conoce las señales y protégete.

1. Qué Es Este Fraude y Por Qué Te Afecta

Criminales presentan declaraciones falsas con Formulario 941 (nómina de empleador) usando ITINs robados o inventados. Reportan sueldos ficticios y solicitan reembolsos millonarios que nunca pagaron. FinCEN (red contra crimen financiero del Tesoro) lo cataloga como esquema prioritario porque explota a la comunidad hispana self-employed.

- Usan tu ITIN sin que lo sepas para crear una 'empresa fantasma' y pedir reembolsos de impuestos de nómina que nunca existieron.
- El IRS eventualmente detecta el fraude, pero TÚ quedas en medio: cartas, auditorías, cuentas congeladas, mientras demuestras tu inocencia.
- Pierdes tiempo valioso de tu negocio y enfrentas estrés financiero innecesario por culpa de un criminal.
- Si tienes empleados reales, el fraude puede confundir tus registros legítimos y retrasar tus propios reembolsos o créditos.

2. Señales de Alerta: Cómo Detectarlo

Estos esquemas tienen patrones claros. Si ves alguna de estas banderas rojas, actúa de inmediato:

- Recibes carta del IRS sobre un Formulario 941 (nómina trimestral) que NUNCA presentaste o sobre empleados que no tienes.
- Alguien te ofrece 'ayuda' para solicitar créditos de nómina enormes (ej. Employee Retention Credit) sin que tengas empleados o sin cumplir requisitos.
- Te piden compartir tu ITIN o EIN para 'maximizar tu reembolso' con una empresa que no conoces o que te contactó por redes sociales.
- Recibes notificación de cuenta bancaria abierta a tu nombre o depósitos inesperados del Tesoro que no solicitaste.
- Tu ITIN aparece vinculado a múltiples negocios o direcciones que no son tuyas (lo descubres al revisar tu transcripción del IRS).

3. Pasos Inmediatos para Protegerte

La prevención es tu mejor defensa. Toma estas acciones hoy:

- NUNCA compartas tu ITIN, EIN o SSN con alguien que te prometa 'reembolsos garantizados' o créditos sin documentación seria.
- Solicita tu transcripción de cuenta (Account Transcript) gratis en irs.gov/account o llamando al IRS. Revisa si hay Formularios 941 que no presentaste.
- Si tienes empleados legítimos, guarda copia de TODOS tus 941, W-2, W-3 y comprobantes de pago de impuestos de nómina (EFTPS).
- Usa [IRS.gov/account](https://irs.gov/account) para monitorear tu cuenta del IRS: verifica que solo aparezcan las declaraciones que TÚ presentaste.
- Si detectas actividad sospechosa, repórtala a identitytheft.gov y presenta Formulario 14039 (Identity Theft Affidavit) al IRS de inmediato.

4. Qué Hacer Si Ya Fuiste Víctima

Si descubres que tu ITIN está en un 941 fraudulento o recibes cartas del IRS sobre nómina que no presentaste:

- NO ignores las cartas del IRS. Responde dentro del plazo indicado (usualmente 30 días) explicando que no presentaste esa declaración.
- Presenta Formulario 14039 (robo de identidad) adjuntando copia de tu ID y cualquier carta del IRS que recibiste.
- Congela tu crédito con Equifax, Experian y TransUnion para prevenir que abran más cuentas a tu nombre.
- Cambia contraseñas de tu cuenta del IRS ([IRS.gov/account](https://irs.gov/account)) y de cualquier servicio financiero vinculado a tu negocio.
- Considera obtener un IP PIN (número de protección de identidad del IRS) para el siguiente año fiscal: bloquea que alguien presente declaraciones con tu ITIN.
- Documenta TODO: guarda emails, cartas, fechas de llamadas al IRS. Si el caso escala a auditoría o disputa, necesitarás un EA o CPA especializado en resolución de fraude.

5. Esquemas Relacionados Que Debes Evitar

Los criminales usan variaciones del mismo fraude. Estate alerta con estos:

- Promotores de 'créditos fáciles' del Employee Retention Credit (ERC) que te cobran porcentaje del reembolso sin verificar si calificas (muchos NO califican).
- Esquemas de 'sick leave' o 'family leave' falsos bajo la pandemia: te hacen crear empleados ficticios para cobrar créditos que no te corresponden.



Anibal Hernandez Ramos
+1 786-794-1152 | ahwealthgroup25@gmail.com

Personal Income Tax | Corporate Income Tax | Bookkeeping Services

- Ofertas de 'hacer crecer tu reembolso' presentando múltiples negocios con tu ITIN sin que tú tengas esas operaciones (crean Schedule C o 941 inventados).
- Servicios que te piden firmar poderes (Form 2848) en blanco: te dan acceso total a tu cuenta del IRS y pueden presentar declaraciones sin tu conocimiento.

IMPORTANTE:

- Este material es educativo y no constituye asesoría fiscal, legal ni de cumplimiento anti-lavado personalizada para tu situación.
- Disputas o auditorías por robo de identidad requieren representación de un Enrolled Agent, CPA o abogado tributario autorizado ante el IRS.